

개 선

제 목 「인사규정」 中 채용에 관한 사항 개선 필요
소 관 부 서 ▽▽▽▽처
내 용

1. 업무개요

한국석유관리원은 「공공기관의 운영에 관한 법률」을 적용받는 공공기관으로 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 “법” 이라 한다) 및 이와 관련된 법령을 준수하여야 한다.

2. 관계법령 등(판단기준)

법 제50조(경영지침)에 따라 기획재정부는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 “경영 지침” 이라 한다)을 제정하여 운영하고 있으며, 공공기관이 준수하여야 할 조직 및 정원, 인사 운영에 관한 사항을 규정하고 있다.

경영 지침 제15조(직원채용 원칙 등)에 따르면 공기업·준정부기관은 직원의 채용절차와 방법 등에 관한 사항을 사전에 규정하여야 하고, 경영 지침 제16조(채용 공정성 관리)에 따라 채용 과정에 감사담당자 입회, 서류·면접전형에 외부 심사위원 참여, 부정 합격자 채용 취소 근거 마련 등 채용 전형 과정의 공정성을 확보하여야 한다.

그리고 법 제15조(공공기관의 혁신)에 따라 기획재정부는 공공기관의 혁신을 지원하는 데 필요한 사항을 정한 「공공기관의 혁신에 관한 지침」(이하 “혁신 지침” 이라 한다)을 제정하여 운영하고 있으며, 혁신 지침 제44조(채용우대 금지)에 따르면 전·현직 임직원의 가족을 특별채용하거나 공개경쟁 채용에 관하여 가산점을 부여하는 등의 우대제도를 운영할 수 없도록 정하고 있다.

이와 관련하여 ▽▽▽▽처는 「인사규정」, 「채용요령」 등을 제정하여 운영하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 공개경쟁(시험), 제한경쟁(시험), 특별채용 개념 혼선 우려

경영 지침 제15조(직원채용 원칙 등)에 따르면, 응시자의 공평한 기회 보장을 위해 성별·신체조건·용모·학력·연령 등에 대한 불합리한 제한을 두지 않는 공개경쟁시험 방식과 특수분야 전문 직종 등의 경우 동일한 조건을 가진 다수인을 대상으로 응시 기회를 부여하는 제한경쟁시험으로 구분하고 있으며, 혁신 지침 제44조(채용우대 금지)에 따르면 전·현직 임직원의 가족을 특별채용하거나 공개경쟁 채용에 관하여 가산점을 부여하는 등의 우대제도를 운영할 수 없도록 정하고 있다.

그런데, 「인사규정」 제7조(채용원칙) 제1항에 따르면, “직원의 채용은 공개경쟁을 원칙으로 하며, 우수인력의 확보를 위하여 필요한

경우에는 특별채용 할 수 있다. 단, 정부 감독부처 공직자 및 임직원 가족은 특별채용을 할 수 없다.” 고 규정하고 있으나, 인사규정 제7조(채용원칙) 제1항 전단의 ‘특별채용’은 경영 지침의 ‘제한경쟁’을 의미하는 것이고, 제7조 제1항 후단의 가족의 ‘특별채용’의 개념과 혼선 우려가 있으므로 제7조 제1항 전단의 특별채용을 제한경쟁으로 용어를 개선할 필요가 있다.

나. 공개경쟁 절차, 방법 등 채용 기준을 이사장이 아닌 인사위원회가 정하도록 개선 필요

경영 지침 제16조(채용 공정성 관리) 제9항에 따르면 직원 채용의 절차와 방법 등에 관한 별도의 규정을 마련하되, 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정할 수 없으며, 경영 지침 제14조(인사위원회 등의 설치·운영)에 따라 직원의 채용 공정성과 투명성을 확보하기 위하여 인사위원회를 운영하여야 한다.

그런데, 채용 절차, 방법을 기관장이 정할 수 없도록 경영 지침에서 규정하고 있음에도, 「인사규정」 제7조(채용원칙) 제2항 후단은 “채용업무의 기준, 절차 및 방법에 대해서는 이사장이 별도 정하는 바에 따른다.” 고 규정한 것은 이사장이 채용 절차와 방법을 정하는 것으로 오인할 수 있으므로, 인사위원회가 채용 절차와 방법을 정하도록 「인사규정」을 개선할 필요가 있다.

다만, 「인사규정」에도 불구하고, 채용계획 수립, 공고, 서류·면접 전형과 필기시험 실시, 합격자 결정 등 직원 채용의 절차와 방법을

인사위원회에서 정하고 있음을 확인하였다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은 특별채용 용어의 개선과 이사장이 채용 절차, 방법을 정할 수 없도록 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에 따라 「인사규정」을 개선하여 운영하시기 바랍니다.(개선)